

ثامناً: تنظيم أعمال مكاتب تمثيل البنوك وشركات الاستثمار الأجنبية في دولة قطر^١

استناداً لأحكام المادة رقم (١) من الباب الأول ومواد الباب الرابع والخامس من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢، تقرر العمل بالتعليمات التالية:

أولاً: البنوك وشركات الاستثمار المؤهلة لافتتاح مكتب تمثيل في دولة قطر.

يسمح للبنوك وشركات الاستثمار الأجنبية المرخصة بالخارج بفتح مكتب تمثيل لها في دولة قطر شريطة أن تكون هذه البنوك والشركات خاضعة لإشراف ورقابة السلطات الإشرافية في دول تأسيسها وذات تصنيف ائتماني دولي مقبول لمصرف قطر المركزي (المصرف) وسمعة حسنة وأن تستوفي في جميع متطلبات وشروط الترخيص الصادرة من المصرف.

ثانياً: الأنشطة المصرح لمكاتب التمثيل بمزاولةها.

تتولى مكاتب التمثيل رعاية مصالح البنوك أو شركات الاستثمار الأجنبية التي تمثلها في دولة قطر ولها في سبيل ذلك القيام بالأنشطة التالية:

- (١) ترويج الخدمات التي يقدمها البنك الأجنبي أو الشركة الأجنبية التابع لهما مكتب التمثيل داخل دولة قطر.
- (٢) تزويد البنك الأجنبي أو الشركة الأجنبية التابع لهما بالمعلومات والبيانات الخاصة بالتطورات الاقتصادية والمالية في دولة قطر بما في ذلك إجراء الدراسات حول هذه التطورات شريطة ألا يؤدي ذلك إلى انتهاك أو مخالفة أي من القوانين أو القرارات الرسمية المنتظمة لذلك في دولة قطر أو قانون وتعليمات المصرف.
- (٣) توفير البيانات لكافة قطاعات العملاء بقطر الذين يرغبون في التعامل مع البنوك والشركات الأجنبية التابع لها مكاتب التمثيل وتقديم كافة المساعدات لهم لإتمام تعاملاتهم مع هذه البنوك والشركات الأجنبية ومتابعتها على ألا يترتب على ذلك مزاولة مكاتب التمثيل لأي من الأعمال المصرفية أو الاستثمارية أو الأعمال الأخرى المحظور على مكاتب التمثيل مزاولةها.

- (٤) تقديم المشورة إلى الجهة التي يمثلها المكتب وإلى عملائها في الخارج حول فرص الاستثمار المتوفرة في دولة قطر.

ثالثاً: الأنشطة والأعمال المحظور على مكاتب التمثيل مزاولةها.

يحظر على مكاتب التمثيل تلقي الودائع أو مزاولة الأعمال المصرفية أو الاستثمارية أو أعمال الصرافة أو أي من الأعمال والأنشطة الأخرى المنصوص عليها في المادة (١) من قانون المصرف باستثناء ما يخص مكاتب التمثيل كما لا يجوز لها مزاولة أي من الأعمال التجارية بما في ذلك أنشطة الوكلاء التجاريين، ويحظر على مكتب التمثيل أيضاً أن يستخدم في إعلاناته أو مراسلاته أي كلمة أو عبارة توجي للغير بممارسته أي من الأعمال أو الأنشطة المحظورة المذكورة أعلاه ويجب أن يصاحب اسم البنك الأجنبي أو شركة الاستثمار كلمة مكتب تمثيل بشكل واضح.

^١ التعميم رقم ٢٠١٩/١/٢٨ تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٨ (إلى جميع مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية).

رابعاً: متطلبات وشروط الترخيص لفتح مكتب تمثيل.

- (أ) يجب على البنك الأجنبي أو شركة الاستثمار الأجنبية الراغبين بفتح مكتب تمثيل لهما للعمل في دولة قطر التقدم بطلب رسمي إلى المصرف موقع من رئيس مجلس إدارة البنك أو الشركة للحصول على ترخيص بفتح مكتب تمثيل مع استيفاء نموذج طلب ترخيص فتح مكتب تمثيل حسب الملحق رقم (١٤٨) يرفق به ما يلي:
- (١) موافقة السلطة الاشرافية في البلد التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك أو الشركة مقدم الطلب.
 - (٢) كتاب رسمي من السلطة الاشرافية في البلد التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك أو الشركة مقدم الطلب توضح فيه الأسلوب الرقابي المتبع لديها ومدى تماشيها مع مبادئ الرقابة الأساسية الفعالة التي تصدرها اللجان والهيئات الدولية المعنية مثل لجنة بازل للبنوك والأيسكو لأنشطة الاستثمار للغير وغيرها من الجهات الدولية المعنية، وتبدي فيه استعدادها للتعاون مع المصرف بشأن تبادل المعلومات الرقابية المناسبة لأعمال المكتب بما لا يخل باعتبارات سرية المعلومات وحمايتها واستعدادها لتوقيع اتفاقيات تفاهم مع المصرف بهذا الشأن
 - (٣) نسخة من النظام الأساسي وعقد التأسيس للبنك أو الشركة مقدم الطلب، ومعلومات موثقة من السلطة الاشرافية حول مدى التزامه بالمتطلبات الرقابية وسلامة ومتانة وضعه المالي، مع إرفاق البيانات المالية المدققة والتقرير السنوي له لآخر ثلاث سنوات.
 - (٤) معلومات موثقة عن آخر تصنيف ائتماني دولي لمقدم الطلب.
 - (٥) تعهد بتخصيص المبلغ اللازم لمواجهة احتياجات نشاط وعمليات المكتب في دولة قطر وبما لا يقل عن ٥٠٠ ألف ريال قطري أو ما يقدره المصرف، مع تقديم تعهد من المركز الرئيسي للبنك أو الشركة مقدم الطلب بالوفاء بأي التزامات أو جزاءات مالية قد تنشأ مستقبلاً على المكتب التمثيلي له في دولة قطر.
 - (٦) تعهد من البنك أو الشركة مقدم الطلب بإخطار مصرف قطر المركزي عن أية تطورات قد تؤثر سلبياً على سلامة وضعه المالي أو سمعته.
 - (٧) معلومات موثقة عن مدة مزاولة الأعمال المصرفية أو الاستثمارية للبنك أو الشركة مقدم الطلب منذ تأسيسه وبحيث لا تقل عن عشر سنوات.
 - (٨) تقرير من البنك أو الشركة مقدم طلب يوضح فيه استراتيجية وخطة عمل مكتب التمثيل، وكذلك دراسة اقتصادية تتضمن جدوى وأهداف افتتاح مكتب التمثيل المقترح تأسيسه في دولة قطر ويتعين أن تتضمن هذه الدراسة بيان العدد المقترح للعاملين في المكتب ومؤهلاتهم وخبراتهم، وبيان تفصيلي للأنشطة التي يرغب المكتب التمثيلي له مزاولة في دولة قطر وكيفية إشرافه على أعمال المكتب.
- (ب) يجب على مكتب التمثيل المرخص له البدء في مزاولة نشاطه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص ويتعين على البنك أو الشركة المرخص لها بفتح المكتب استكمال إجراءات تأسيس المكتب خلال هذه المدة لدى جميع الجهات المعنية بقطر.

تنظيم أعمال مكاتب تمثيل البنوك وشركات
الاستثمار الأجنبية في دولة قطر

- (ج) يجوز للمصرف تمديد مدة مزاولة النشاط المذكورة أعلاه لمدة أخرى مماثلة بعد دراسة المبررات التي أدت إلى عدم مزاولة النشاط، مع الالتزام بتحديث أي بيانات أو معلومات يكون قد سبق تقديمها إذا ما تطلب الأمر ذلك وفي حال مضي المدة الثانية دون البدء في مزاولة النشاط يعتبر الترخيص كأن لم يكن.
- (د) يتعين أن يكون مقر مكتب التمثيل في دولة قطر بالمستوى المناسب لطبيعة ونشاط هذا المكتب.

خامساً: ضوابط تنظيم أعمال مكتب التمثيل.

- (١) يجب على البنك الأجنبي أو شركة الاستثمار الذي رخص لهما بفتح مكتب تمثيل توفير الكوادر اللازمة لإدارة المكتب والقيام بأنشطته، أخذاً في الاعتبار ما يجب توافره في هؤلاء الموظفين من مؤهلات وخبرات مناسبة لنشاط المكتب، مع التأكيد على ممارسة هذه الأنشطة بنزاهة وأمانة وبصدق في إطار من الإفصاح والشفافية في التعامل مع الغير وبما يعكس مبادئ الحوكمة السليمة لدى البنك أو الشركة الأجنبية ولدى مكتب التمثيل.
- (٢) يجب على البنك الأجنبي أو شركة الاستثمار تعيين مدير لمكتب التمثيل يوافق عليه المصرف وفقاً للنموذج المعد لذلك قبل مباشرة النشاط، ويجب أن يتمتع المدير بمؤهل جامعي في أي من المجالات المالية أو الاقتصادية أو الإدارية، أو المحاسبية، أو القانونية، مع خبرة لا تقل عن ١٠ سنوات في أي من مجالات العمل المصرفي أو الاستثماري وأن يتمتع بالنزاهة والأمانة وألا يكون ممن سبق عليه الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- (٣) يكون مدير مكتب التمثيل في دولة قطر الممثل القانوني للبنك أو الشركة الأجنبية وله حق التوقيع بالنيابة عنهما، ويعتبر مسؤولاً بصورة كاملة وشخصية عن جميع الأعمال التي يقوم بها مكتب التمثيل داخل دولة قطر وما ينشأ عنها من التزامات أو مطالبات أو إفصاحات أو أي أمور أخرى بجانب مسؤولية البنك أو الشركة الأجنبية الذي يمثلهما قانونياً.
- (٤) لا يجوز لمكتب التمثيل إنهاء أعماله في دولة قطر أو التوقف عن ممارسة نشاطه بشكل مؤقت إلا بناء على موافقة خطية من مصرف قطر المركزي.
- (٥) يجب على البنك أو الشركة الأجنبية الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي في حالة الرغبة في تغيير مدير مكتب التمثيل أو تغيير مقر المكتب.
- (٦) يجب على مكتب التمثيل الالتزام بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢، وما يصدره المصرف المركزي من تعليمات وقرارات وضوابط في شأن الإشراف والرقابة على أعمال مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية في دولة قطر، وكذلك الالتزام بأية قوانين أخرى ذات صلة بنشاط هذه المكاتب.
- (٧) يجب على مكتب التمثيل فتح سجلات خاصة بحسابات المكتب تبين بشكل مفصل وواضح مصادر أموال المكتب ومصرفاته، وبحيث تكون هذه السجلات متاحة أمام مفتشي مصرف قطر المركزي عند الطلب ويتعين على مكتب التمثيل تزويد مصرف قطر المركزي بما يطلبه من بيانات مالية وغير مالية حول نشاط

علاقة البنوك مع مصرف قطر المركزي
تنظيم أعمال مكاتب تمثيل البنوك وشركات
الاستثمار الأجنبية في دولة قطر

المكتب وكذلك قوائم مالية مراجعة بشكل نصف سنوي، ومدققة بشكل سنوي، وفق المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS.

٨) يقوم مصرف قطر المركزي كلما تطلب الأمر بالتفتيش على أعمال مكتب التمثيل من خلال فحص سجلاته وبياناته المالية ومراسلاته وذلك للتحقق من التزام مكتب التمثيل بهذه الضوابط والقوانين والنظم والتعليمات الأخرى السارية في هذا الشأن.

سادساً: الرسوم التي يتقاضاها المصرف.

تقرر اعتماد الرسوم التي يتقاضاها المصرف عن التراخيص التي يمنحها والموافقات التي يصدرها وفقاً للجدول أدناه.

رق	نماذج مكاتب التمثيل
١٥٠٠٠	طلب ترخيص مكتب تمثيل
٧٥٠٠	تمديد طلب ترخيص مكتب تمثيل
٢٠٠٠٠	رسوم التسجيل السنوي عن مكتب تمثيل
١١٠٠٠	رسوم بدء نشاط مكتب تمثيل (تؤخذ مرة واحدة فقط)
١١٠٠٠	رسوم منح شهادة ترخيص لمكتب تمثيل (تؤخذ مرة واحدة فقط)